

0010803-52.2018.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistou o réu conduzindo um veículo. Afirmou ser de seu conhecimento que o acusado estava envolvido na traficância, pois havia denúncias que indicavam que ele era responsável pelo transporte de entorpecentes. Ato contínuo, ao avistar a viatura policial, o réu demonstrou nervosismo. Realizada a abordagem, verificou-se que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0010803-52.2018.8.26.0506 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010803-52.2018.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 7665/2018 - Delegacia de Polícia de Ribeirão Preto, 62/2018 - 5º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cassio Henrique dos Reis

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

CÁSSIO HENRIQUE GARCIA DOS REIS está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, após o recebimento de forma escusa, foi surpreendido por policiais militares ocultando, em proveito próprio, o veículo VW/GOL, ano 1989, placas CCL-1023, de valor estimado de R\$ 5.101,00, pertencente à vítima Rodrigo Penteado de Azevedo Passeto Meloni, coisa esta que sabia ser produto de crime. Recebida a denúncia (fls. 105), o réu foi citado (fls. 138) e apresentou defesa prévia (fls. 143/152).

Durante a instrução, inquiriu-se uma testemunha e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a sua absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está provada pelos boletins de ocorrência (fls. 07/09, 54/56 e 60/61), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de avaliação (fls. 58), boletim de ocorrência de entrega de veículo (fls. 60/61), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu também é certa.

O policial militar Juliângelo Gonçalves Lino declarou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistou o réu conduzindo um veículo. Afirmou ser de seu conhecimento que o acusado estava envolvido na traficância, pois havia denúncias que indicavam que ele era responsável pelo transporte de entorpecentes. Ato contínuo, ao avistar a viatura policial, o réu demonstrou nervosismo. Realizada a abordagem, verificou-se que o automóvel tratava-se de produto de crime. Ao ser indagado o acusado lhe disse que sabia que o veículo era "b.o.", em jargão comumente utilizado, e que estava na posse do veículo havia aproximadamente três dias.

Em seu interrogatório, o réu Cássio Henrique Garcis dos Reis negou a prática delitiva. Disse que foi abordado na porta da sua residência e que não estava conduzindo o veículo. O automóvel pertencia a um rapaz que o havia deixado com ele para fazer um serviço, pois trabalha com instalação de som automotivo. Estava realizando o serviço, quando foi abordado pelos policiais militares. Conhece o rapaz que lhe entregou o veículo como Paulista ou Paulistinha. Disse que não usou a expressão "b.o." na delegacia e nem aos policiais militares. Alegou que explicou que o veículo não poderia ser retirado da garagem porque estava com a documentação vencida. Disse que o documento do carro estava no quebra-sol. Sabia que o documento estava no veículo. Disse que o indivíduo nunca mais apareceu e não pagou pelo serviço. Disse que não possuía carteira de habilitação na época.

Pois bem.

A negativa do réu encontra-se isolada dentro do contexto probatório. Embora tenha negado a prática da receptação dolosa, as provas dos autos não deixam dúvidas sobre a sua participação no delito. Todos os elementos apontam para a sua ciência quanto à origem criminosa do bem.

O réu foi surpreendido em flagrante na posse do veículo, sem apresentar nenhuma documentação comprobatória de aquisição lícita. Ademais, não prospera sua versão de que um indivíduo conhecido como Paulista supostamente tenha deixado o veículo para fazer um serviço, pois não forneceu o mínimo de elementos de identificação desta pessoa.

Portanto, não há absolutamente nenhum elemento nos autos a conferir plausibilidade às alegações do réu.

Diante disso, ou seja, da tentativa frustrada de justificar a posse sobre o bem, apresentando versão desprovida do mínimo de plausibilidade, fica claro que o réu possuía, após ter adquirido, o produto de crime sabendo da sua origem espúria. Induvidosa, pois, a autoria do réu, impondo-se sua condenação como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

Passo ao cálculo das penas.

Na primeira fase de dosimetria, destaca-se o elevado grau de culpabilidade do réu no cometimento do delito, já que agiu com intenso dolo, na medida em que se trata de receptação de veículo automotor, bem de valor econômico expressivo, o que logicamente deve ser considerado nesta fase de dosimetria, sob pena de inegável violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência, conforme se extrai da folha de antecedentes do réu e das certidões criminais dos feitos dela constantes (fls. 256/260). Aqui, há que se ter em vista que o réu registra 4 condenações definitivas, caracterizadoras da reincidência (autos nº 0004144-32.2015.8.26.0506 - fls. 257, autos nº 0018619-27.8.26.0506 - fls. 258, autos nº 0042476-39.2013.8.26.0506 - fls. 258/259 e autos nº 0061669-40.2013.8.26.0506 - fls. 259), o que evidentemente enseja agravação da pena em grau superior aos casos em que há apenas uma condenação, sob pena de se violar abertamente o princípio da

individualização da pena. Assim, considerando que são quatro as condenações caracterizadoras da reincidência, agrava-se a pena, nesta fase, em 2/5 (dois quintos), o que resulta em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, e 95 (noventa e cinco) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento ou redução a serem consideradas, de modo que fica definitiva a pena acima calculada.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, uma vez que o réu ostenta quatro condenações caracterizadoras da recidiva, como visto, o que evidencia a absoluta insuficiência do regime intermediário para se atenderem as finalidades da pena (artigo 33, §2º, a, e 33, §3º, do CP).

A pena não comporta substituição por restritiva de direitos, considerando a reincidência do réu e a sua culpabilidade acentuada no fato, estando ausentes os requisitos para a benesse legal (art. 44, II e III, do CP).

O réu poderá recorrer em liberdade, pois assim respondeu ao processo e não sobrevieram motivos que ensejassem a decretação de sua prisão preventiva.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu CÁSSIO HENRIQUE GARCIA DOS REIS, qualificado a fls. 14, às penas de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 95 (noventa e cinco) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.

Também após o trânsito em julgado, restitua-se ao réu a quantia depositada a título de fiança, após o devido desconto da pena de multa, além das custas processuais, nos termos do artigo 336 do CPP, expedindo-se o necessário.

Custas pelo réu, conforme Lei Estadual n. 11.608/03.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 24 de agosto de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA